

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1297/2562

บริษัท น.
นาย ค. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 74

ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เอกสารแนบท้ายคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และ ๕. เป็นกรรมการของโจทก์ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 และ ๕. ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์ในคำร้องขอถอนฟ้องย่อมมีผลผูกพันโจทก์และถือว่าโจทก์โดยจำเลยที่ 1 และ ๕. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ขอถอนฟ้องของโจทก์แทนโจทก์ และมีผลผูกพันโจทก์แล้ว การถอนฟ้องคดีนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อโจทก์ ผลดีหรือผลเสียนั้นย่อมตกแก่จำเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นกรรมการของโจทก์ด้วยในลักษณะอย่างเดียวกันจะถือว่าผลประโยชน์ทางได้ทางเสียของโจทก์กับจำเลยที่ 1 ในการฟ้องคดีนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันดังที่บัญญัติใน ป.พ.พ. มาตรา 74 ไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์โดยนายโยชิฮารุและนายเหนือเพชร กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ มอบอำนาจให้นายภิญโญฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268, 341 ครั้งกระบวนพิจารณามีการสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างสืบพยานจำเลยยังไม่แล้วเสร็จ โจทก์โดยจำเลย

ที่ 1 และนางธิติณันท์ กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง

ต่อมาโจทก์โดยนายภิญโญ ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องดังกล่าว จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่ศาลชั้นต้นเคยอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและมีคำสั่งใหม่ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้ยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 และให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ และให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เสีย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยคู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีกรรมการ 5 คน คือ นายโยชิฮารุ นายทา

ไว้ นายคัทสุอากิ นางริทึณันจ์ และนายเหนีอเพชร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์กระทำการแทนโจทก์ได้ โจทก์โดยนายโยชิฮารุและนายเหนีอเพชรลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์มอบอำนาจให้นายภิญโญฟ้องนายคัทสุอากิและนางสาวพาณีเป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิดฐานฉ้อโกงและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ หลังจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ประทับฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลยทั้งสอง โจทก์โดยจำเลยที่ 1 และนางริทึณันจ์ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ต่อมาวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมีคำสั่งให้ดำเนินคดีกระบวนพิจารณาต่อไป จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และนางริทึณันจ์มีอำนาจถอนฟ้องคดีนี้แทนโจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เมื่อปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเอกสารแนบท้ายคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และนางริทึณันจ์เป็นกรรมการของโจทก์ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 และนางริทึณันจ์ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์ในคำร้องขอถอนฟ้องย่อมมีผลผูกพันโจทก์และถือว่าโจทก์โดยจำเลยที่ 1 และนางริทึณันจ์กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ขอถอนฟ้องของโจทก์แทนโจทก์และมีผลผูกพันโจทก์แล้ว ส่วนที่โจทก์ฎีกาในทำนองว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นปฏิปักษ์ต่อโจทก์ คำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ที่จำเลยที่ 1 และนาง

อธิบดีฯ ลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการของโจทก์จึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น พิเคราะห์แล้ว การถอนฟ้องคดีนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อโจทก์ ผลดีหรือผลเสียนั้นย่อมตกแก่จำเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นกรรมการของโจทก์ด้วยในลักษณะอย่างเดียวกันจะถือว่าผลประโยชน์ทางใต้ทางเสียของโจทก์กับจำเลยที่ 1 ในการฟ้องคดีนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันดังที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 74 ไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(นิยุต สุภัทรวาทิรผล-อาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ-สันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์)

ศาลแขวงนนทบุรี - นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นางพัชรภรณ์ อนุคุณินาวัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2324/2558

ต้น

หมายเหตุ